

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1309/2531

นายสมิตร ธรรมวิจิตรกุล
นางสาวเชียมไฉ่ แซ่ลิ้ม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยไม่ได้ทำการฝ่าฝืน
บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษา และมีบุคคลภายนอกเข้าสู่อำนาจโดย
ชอบ เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าผู้ซื้อราคาสูงกว่าราคาที่ประเมินไว้ก็รายงานต่อศาล
เพื่อพิจารณาว่าสมควรตกลงขายให้ผู้ซื้อราคาสูงสุดหรือไม่ เมื่อไม่มีพฤติการณ์ส่อให้
เห็นว่าการประมูลซื้อทรัพย์สินเป็นการสมรู้กันกดราคาซื้อ ศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขาย
แก่ผู้ซื้อราคาสูงสุด ถือว่าการขายทอดตลาดสมบูรณ์แล้ว จำเลยจะขอให้งดการ
ขายหรือยกเลิกการขายหรือรื้อฟื้นให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่ โดยแสดงราคา
ประเมินทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดของทางราชการว่ามีราคาสูงกว่าราคาที่ขายทอดตลาด
หรือแสดงบันทึกคำมั่นของผู้มีชื่อว่าจะซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายทอดตลาดไม่ได้

คดีมีปัญหาในชั้นบังคับคดีก่อนศาลชั้นต้นจะสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้ซื้อราคาสูงสุด ในวันขายทอดตลาดจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ มาศาล
เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลว่าจำเลยคัดค้านว่าขายได้ราคาต่ำไป จำเลยที่ ๑
ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นอ้างว่า มีผู้มีชื่อซึ่งติดธุระไม่สามารถมาศาลได้จะซื้อทรัพย์สิน

ในราคาสูงกว่าผู้สุ้ราคาสูงสุด ขอให้เลื่อนการขาย ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายได้หลังจากนั้นจำเลยที่ ๑ ยื่นคำแถลงอ้างว่าเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดราคาที่ขายต่ำไป ขอให้งดการขายไว้ก่อน ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยให้เหตุผลคัดค้านการที่ศาลชั้นต้นจะสั่งอนุญาตให้ขายเพียงว่าขายได้ราคาต่ำไปจะมีผู้มีซื้อซื้อในราคาที่สูงกว่าผู้สุ้ราคาสูงสุด ก็เป็นแต่เพียงกล่าวอ้างขึ้นลอย ๆ หาได้แสดงหลักฐานอ้างอิงให้ศาลเห็นว่าขายได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริงหรือมีผู้จะซื้อในราคามากน้อยเพียงไร เมื่อคดีได้ความว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษา โดยมีบุคคลภายนอกเข้าสุ้ราคาเป็นการชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า มีผู้สุ้ราคาสูงกว่าราคาที่ประเมินไว้ก็ได้รายงานต่อศาลเพื่อให้พิจารณาว่า สมควรจะตกลงขายให้แก่ผู้สุ้ราคาสูงสุดหรือไม่เมื่อไม่มีพฤติการณ์ส่อให้ศาลเห็นว่า การประมูลซื้อทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดรายนี้เป็นการสมรู้กันกดราคาซื้อจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขายแก่ผู้สุ้ราคาสูงสุดนั้น ต้องถือว่าการขายทอดตลาดเป็นอันสมบูรณ์แล้ว จำเลยจะมาขอให้งดการขายหรือยกเลิกการขายหรือมารื้อฟื้นให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่โดยแสดงราคาประเมินทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดรายนี้ของทางราชการว่ามีราคาสูงกว่าราคาที่ขายทอดตลาด หรือแสดงบันทึกคำมั่นของผู้มีชื่อว่า จะซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายทอดตลาดไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ พังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เฉลิม การปล้ำจิตต์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ -

ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ